

行的社区矫正对象应当每个月报告本人身体情况。保外就医的，应当到省级人民政府指定的医院检查，配合接受治疗。根据《暂予监外执行规定》第六条第一款规定，对需要保外就医或者属于生活不能自理，但适用暂予监外执行可能有社会危险性，或者自伤自残，或者不配合治疗的罪犯，不得暂予监外执行。按病情复查医院的情况说明，罪犯林某在2023年2月27日出院时带药7天，本应在3月6日时复查取药，但罪犯林某直至2023年4月11日才到门诊取药治疗。根据某医院处方笺、费用清单及罪犯林某的陈述可证实其未按医嘱治疗、用药及未按要求住院复查，致使某医院向某社区矫正管理局通报情况。综上，罪犯林某的行为已违反《暂予监外执行规定》第六条第一款的规定。福建省泉州市永春县人民法院决定：

对罪犯林某收监执行。

【法官后语】

对重疾罪犯准予监外执行，是彰显刑事法律人文关怀的一项重要制度。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第五百一十六条第六项的规定，暂予监外执行的情形消失后，刑期未满的人民法院应当作出收监执行决定。针对重疾罪犯的判断标准就是病情是否好转，同时也需要审查是否存在不配合治疗等主观原因影响病情。在实践中，进行审查往往需要医院出具专业的病情诊断报告，而患者的病症体征是各不相同的。实践中，办案过程中有的还需要对罪犯、证人等进行询问调查和听证，因此审限较短，补充证据时间有限，增加了法官查清和认定事实的难度。实践中虽然有采用成立专家小组的做法提供专业意见，但人员相对分散，并非审查过程中的法定程序。笔者认为，审理此类案件，应建立专家会商机制，作为审查的必要程序，同时也能支持社区矫正机关强化监管，依法前置适用处罚措施。主要理由如下。

一、建立专家会商机制有利于准确查明事实，提高效率

在本案中，从罪犯申请监外执行和收监前病情复查诊断资料上观察，两次 诊断报告对于病情描述的变化不明显，但根据《保外就医病情复查材料审核意见》，却认为其不符合暂予监外执行的情形。为审慎查明事实，在案件审查过

程中由法院牵头，召集检察机关、社区矫正机关、医疗机构进行专家会商，在充分听取医院内科学专家对病情进行分析和提出疑点的意见上，结合检察机关建议，指导社区矫正机关根据罪犯住院治疗情况进行补充调查。最终证实该罪犯未按医嘱治疗、用药及未按要求住院复查，致使某医院向某社区矫正管理局通报等情况……认定该罪犯已违反《暂予监外执行规定》第六条第一款的规定，决定收监执行。

二、以专家会商咨询规范重疾暂外人员病情复查工作

根据《暂予监外执行规定》第二十一条的规定，社区矫正机构应当及时掌握暂予监外执行罪犯的身体状况以及疾病治疗等情况。近年来，由于刑事速裁、认罪认罚从宽制度的实施，社区矫正对象数量逐年上升。对社区矫正对象的监管一般由基层司法所进行。而县级基层司法所不仅要承担社区矫正对象的监督管理，还要承担人民调解、法治宣传等其他工作，任务较为繁重。对虽身患重疾，但未丧失自理能力的暂予监外执行人员，通知其何时就诊、何时复查，有时也仅采取口头告知等形式，对被监管人员诊疗情况掌握不够全面，规范管理制度还有待提升。因此通过专家咨询和会商机制，社矫机关可根据专家意见对管理人员专门建档，跟踪管理，堵塞漏洞。

三、监管机关应根据专家意见强化训诫、警告的前置适用

法律规定社区矫正机关是监外执行人员的监管机关，应当根据矫正对象的表现情况定期对其考核。对于具备训诫、警告情形的，可以给予处罚。对于被警告达到一定次数后，后仍

78 中国法院2025年度案例·刑事案例一

拒不改正的情形应当收监执行。例如本案中，对于 矫正对象具有违反监管规定不配合治疗的，警告措施可以作为前置措施，达到 次数法定标准即可提请人民法院收监执行。实践中部分规避监管行为较为隐蔽， 需要专业人员进行判断，导致社矫机关就此进行处罚较少。建立专家咨询机制 后，监管部门可以更加准确地认定矫正对象的违规行为，依法适用处罚措施， 减少重复性的调查程序，达到加强监督管理，震慑犯罪，预防犯罪的效果。

编写人：福建省泉州市永春县人民法院 杨巍